



PUTUSAN
Nomor 954 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYLVANA YUNITA**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Serpong Residence, Blok L, Nomor 45, RT 003, RW 008, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan,
2. **HENDRIK DONDOKAMBEY**, bertempat tinggal di Jaga I Kolongan, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Talawaan,
3. **HENDRIK SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga II, RT 002, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
4. **LISA SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga X, RT 000, RW 000, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
5. **RITHA SUMAKUD**, bertempat tinggal di Kampung Pisang, RT 007, RW 004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah,
6. **MEYTI SUMAKUD**, bertempat tinggal di Lingkungan V, RW 005, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget,
7. **SANTJE SUMAKUD**, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 000, RW 002, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget,
8. **JULIANA SUMAKUD**, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan II, RW 002, Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget,
9. **DIEGO ARMANDO SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga III, RT 000, RW 000, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Talawaan,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023



10. **SEMYANA SUMAKUD**, bertempat tinggal di Paniki Bawah, Lingkungan VII, RW 007, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget,
11. **LAURINA SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga I, Kelurahan Paslaten, Kecamatan Kauditan,
12. **RIIM SUMAKUD**, bertempat tinggal di Asrama Brimob Paniki Dua, Lingkungan IV, RT 000, RW 005, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget,
13. **ADELIN NOVA SUMAKUD**, bertempat tinggal di Paniki Bawah, Lingkungan VII, RW 007, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget,
14. **LANNY ELISABETH SUMAKUD**, bertempat tinggal di Lingkungan VI, RW 006, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea,
15. **STELLA RINNY SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga VIII, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Talawaan,
16. **NURHAYATI SUMAKUD**, bertempat tinggal di Biga, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara,
17. **FEMMY FRIDA SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga IV, RT 000, RW 000, Kelurahan Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat,
18. **ALBERT SUMAKUD**, bertempat tinggal di Lingkungan I, RW 002, Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Tikala,
19. **DOROTHEE LIDUINA TICOALU**, bertempat tinggal di Jaga IV, RT 000, RW 000, Kelurahan Paniki Atas, Kecamatan Talawaan,
20. **MARGARITHA TICOALU**, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan V, RW 005, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget,
21. **JOPPY TICOALU**, bertempat tinggal di Jalan Koka, Lingkungan I Mapanget Barat, RW 001, Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023



22. **RUTH SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga IV, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
23. **VENCE RATAG**, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 019, RW 005, Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga,
24. **DANCE SUMAKUD**, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan IV, RW 004, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget,
25. **DOLFPHE SEMUEL SUMAKUD**, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 004, RW 002, Kelurahan Kumersot, Kecamatan Ranowulu,
26. **SANDRINA SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga I, RT 000, RW 000, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
27. **AGUS RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jaga I Mapanget, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
28. **HELENA RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki 1, Blok B, Nomor 37, Lingkungan I, RW 001, Kelurahan Paniki Satu, Kecamatan Mapanget,
29. **AMELIA RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jaga IV, Kelurahan Betelen Satu, Kecamatan Tombatu,
30. **EDUARD RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jaga VIII, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
31. **ESTHER RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk, RT 007, RW 002, Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan,
32. **DEYVI ADRIAN RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jaga I, RT 000, RW 000, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
33. **ROMALS RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jaga II, RT 000, RW 000, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **REFLY M. RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jaga IV, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 35. **KENEDY EDUARD RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jaga I, RT 000, RW 000, Kelurahan Kumu, Kecamatan Tombariri,
 36. **ORBY RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jaga I Mapanget, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 37. **ROYS MAPI ARTHUR RORINGPANDEY**, bertempat tinggal di Jaga XI Mapanget, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 38. **MARFICE SUMAMPOUW**, bertempat tinggal di Jaga IV Mapanget, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 39. **KAMBEY KAUNANG**, bertempat tinggal di Jaga IV Mapanget, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 40. **FRANSIN KAUNANG**, bertempat tinggal di Jaga III, RW 003, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Talawaan,
 41. **MEIKE KATUUK**, bertempat tinggal di Lingkungan I, RW 001, Kelurahan Sario Utara, Kecamatan Sario,
 42. **HERMINA H. KATUUK**, bertempat tinggal di Jaga VI, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 43. **YOHANIS KATUUK**, bertempat tinggal di Jaga VII, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 44. **MAGDA SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga IV Mapanget, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 45. **MANUEL SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga III, RT 000, RW 000, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 46. **JAN B. SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga XI Mapanget, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
 47. **YENNY SUMAKUD**, bertempat tinggal di Jaga IX, RW 009, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Winter Eduward Situmorang, S.H. dan kawan-kawan, Para

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SKY & Partners, beralamat di Komplek Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati, Blok 9B, Nomor 6, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Agustus 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**, Novie Riyanto R, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 8, Gedung Karsa, Lantai 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endah Purnama Sari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Karsa, Lantai 5, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020;
2. **PT ANGKASA PURA I PERSERO CABANG BANDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI**, yang diwakili oleh *General Manager* PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Udara Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Jalan A.A. Maramis, Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Muh. Iqbal Arief, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 70, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020, yang dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Jurist Precisely Sitepu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 70, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 April 2020;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, berkedudukan di Jalan Pomurow, Nomor 224, Teling,

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023



Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nensi M. J. Runturambi, S.St. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Manado, beralamat di Jalan Pomorouw, Nomor 109, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA, berkedudukan di Jalan Maesa Sasaran, Tondano, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nursalim Masloman, S.St. dan kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, beralamat di Jalan Maesa Sasaran, Tondano, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah pasini (*individual bezit*) seluas 19.300 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk dalam wilayah Kota Manado), Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : dengan tanah Tergugat I,
sebelah timur : dengan tanah Tergugat I,
sebelah selatan : dengan tanah Tergugat I,
sebelah barat : dengan tanah Tergugat I;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pasini (*individual bezit*) seluas 19.300 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk dalam

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023



wilayah Kota Manado), Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : dengan tanah Tergugat I,
sebelah timur : dengan tanah Tergugat I,
sebelah selatan : dengan tanah Tergugat I,
sebelah barat : dengan tanah Tergugat I;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp11.850.200.000,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat III untuk membatalkan dan mencabut sertifikat hak pengelolaan maupun hak lainnya yang beratasnamakan Tergugat I maupun Tergugat II atas sebidang tanah pasini (*individual bezit*) seluas 19.300 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk dalam wilayah Kota Manado), Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : dengan tanah Tergugat I,
sebelah timur : dengan tanah Tergugat I,
sebelah selatan : dengan tanah Tergugat I,
sebelah barat : dengan tanah Tergugat I;

7. Menghukum Tergugat III untuk mencatat dan menerbitkan sertifikat hak milik ke atas nama Para Penggugat, atas sebidang tanah pasini (*individual bezit*) seluas 19.300 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk dalam wilayah Kota Manado), Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : dengan tanah Tergugat I,
sebelah timur : dengan tanah Tergugat I,
sebelah selatan : dengan tanah Tergugat I,
sebelah barat : dengan tanah Tergugat I;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembongkaran segala bangunan dan fasilitas yang berdiri di atas tanah *a quo* dan melakukan pengosongan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sewa kepada Para Penggugat sebesar Rp16.320.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat IV untuk menaati isi putusan pengadilan ini;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kewenangan absolut, Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*), yaitu letak dan batas objek perkara tidak jelas, dasar hukum objek gugatan tidak jelas, Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Para Penggugat;
3. Gugatan kadaluwarsa;
4. Gugatan *ne bis in idem*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan salah pihak/*error in persona*, yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi *in person*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
3. Perkara yang sama tidak dapat diperiksa kembali (*ne bis in idem* atau *exceptio ras judicata*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan *ne bis in idem*;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan (diskualifikasi *in person*);
3. Gugatan kabur karena objek tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kewenangan absolut, yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Sela Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mnd., tanggal 13 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara perdata gugatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mnd.;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mnd., tanggal 7 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang sama atau sudah pernah diajukan dan telah diputus serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga *ne bis in idem*;
3. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT MND., tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Agustus 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mnd. *juncto* Nomor 104/PDT/2021/PT MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mnd.;
2. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah pasini (*individual bezit*) seluas 19.300 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk dalam wilayah Kota Manado), Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : dengan tanah Terbanding I,
sebelah timur : dengan tanah Terbanding I,
sebelah selatan : dengan tanah Terbanding I,
sebelah barat : dengan tanah Terbanding I;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Pembanding adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pasini (*individual bezit*) seluas 19.300 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk dalam wilayah Kota Manado), Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : dengan tanah Terbanding I,
sebelah timur : dengan tanah Terbanding I,
sebelah selatan : dengan tanah Terbanding I,
sebelah barat : dengan tanah Terbanding I;
5. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp11.850.200.000,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Para Pembanding;
6. Menghukum Terbanding III untuk membatalkan dan mencabut sertifikat hak pengelolaan maupun hak lainnya yang beratasnamakan Terbanding I maupun Terbanding II, atas sebidang tanah pasini (*individual bezit*) seluas 19.300 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk dalam wilayah Kota Manado), Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : dengan tanah Terbanding I,
sebelah timur : dengan tanah Terbanding I,
sebelah selatan : dengan tanah Terbanding I,
sebelah barat : dengan tanah Terbanding I;
7. Menghukum Terbanding III untuk mencatat dan menerbitkan sertifikat hak milik ke atas nama Para Pembanding, atas sebidang tanah pasini (*individual bezit*) seluas 19.300 m² yang terletak di Desa Mapanget Barat, Kecamatan Dimembe, Minahasa (saat ini masuk dalam wilayah Kota Manado), Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : dengan tanah Terbanding I,
sebelah timur : dengan tanah Terbanding I,
sebelah selatan : dengan tanah Terbanding I,



sebelah barat : dengan tanah Terbanding I;

8. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk melakukan pembongkaran segala bangunan dan fasilitas yang berdiri di atas tanah *a quo* dan melakukan pengosongan tanah;
9. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar uang sewa kepada Para Pembanding sebesar Rp16.320.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
10. Menghukum Terbanding IV untuk menaati isi putusan pengadilan ini;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 9 November 2021 dan tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 9 November 2021 dan tanggal 10 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap perkara *a quo* telah melekat asas *ne bis in idem* karena sudah pernah diperkarakan sebelumnya (Nomor 45/Pdt.G/1998/PN Mdo. *juncto* Nomor 157/PDT/1999/ PT MDO *juncto* Nomor 41 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 468 PK/Pdt/2015) dan sudah berkekuatan hukum tetap, dan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023



putusannya bersifat positif, dengan subjek dan objek yang pada dasarnya sama;

Bahwa walaupun dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, tapi hanya sebatas bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Samuel Sumakud, sedangkan terhadap kepemilikan tanah objek sengketa telah ditolak, sehingga status tanah objek sengketa sudah melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bukan milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SYLVANA YUNITA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SYLVANA YUNITA, 2. HENDRIK DONDOKAMBEY, 3. HENDRIK SUMAKUD, 4. LISA SUMAKUD, 5. RITHA SUMAKUD, 6. MEYTI SUMAKUD, 7. SANTJE SUMAKUD, 8. JULIANA SUMAKUD, 9. DIEGO ARMANDO SUMAKUD, 10. SEMYANA SUMAKUD, 11. LAURINA SUMAKUD, 12. RIIM SUMAKUD, 13. ADELIN NOVA SUMAKUD, 14. LANNY ELISABETH SUMAKUD, 15. STELLA RINNY SUMAKUD, 16. NURHAYATI SUMAKUD, 17. FEMMY FRIDA SUMAKUD, 18. ALBERT**

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023



SUMAKUD, 19. DOROTHEE LIDUINA TICOALU, 20. MARGARITHA TICOALU, 21. JOPPY TICOALU, 22. RUTH SUMAKUD, 23. VENCE RATAG, 24. DANCE SUMAKUD, 25. DOLFPHE SEMUEL SUMAKUD, 26. SANDRINA SUMAKUD, 27. AGUS RORINGPANDEY, 28. HELENA RORINGPANDEY, 29. AMELIA RORINGPANDEY, 30. EDUARD RORINGPANDEY, 31. ESTHER RORINGPANDEY, 32. DEYVI ADRIAN RORINGPANDEY, 33. ROMALS RORINGPANDEY, 34. REFLY M. RORINGPANDEY, 35. KENEDY EDUARD RORINGPANDEY, 36. ORBY RORINGPANDEY, 37. ROYS MAPI ARTER RORINGPANDEY, 38. MARFICE SUMAMPOUW, 39. KAMBAY KAUNANG, 40. FRANSIN KAUNANG, 41. MEIKE KATUUK, 42. HERMINA H. KATUUK, 43. YOHANIS KATUUK, 44. MAGDA SUMAKUD, 45. MANUEL SUMAKUD, 46. JAN B. SUMAKUD, 47. YENNY SUMAKUD tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt/2023